

0085701-51.2015.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MESSIAS DA SILVA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

MESSIAS DA SILVA FERREIRA foi condenado como incurso no 33, §4º, da Lei 11.343/06, a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, além de 250 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

0085701-51.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0085701-51.2015.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MESSIAS DA SILVA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

MESSIAS DA SILVA FERREIRA foi condenado como incurso no 33, §4º, da Lei 11.343/06, a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, além de 250 dias-multa.

Como trânsito em julgado, este Juízo determinou a expedição de guia de recolhimento (fls.177), o que não foi cumprido até a presente data.

Feito o cálculo da prescrição da pretensão executória (fls.179), o Ministério Público requereu a extinção de punibilidade do acusado (fls.181).

DECIDO.

É de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

A pena imposta ao réu, à luz do art. 109 e 110 do Código Penal, prescreveria em 8 anos, já que se trata de réu primário. Porém, tratando-se de réu menor de 21 anos ao tempo dos fatos, este prazo reduz pela metade (artigo 115, CP).

Certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público em 22/08/2016 (fls.110), o prazo prescricional decorreu aos 21/08/2020, sem que o acusado iniciasse o cumprimento da pena.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de MESSIAS DA SILVA FERREIRA, com

fulcro no art. 107, IV do Código Penal, em face do reconhecimento da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

Ainda, pelos mesmos argumentos, julgo extinta a pena de multa, na forma do artigo 114, II, do Código Penal.

Caso ainda não providenciado, autorizo a destruição das drogas e a transferência do dinheiro apreendido ao FUNAD. Servirá o presente, por cópia, como OFÍCIO.

Providencie a Serventia as anotações e comunicações necessárias.

Após o trânsito e cumpridas todas as diligências, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.